Dichiarazioni negligenti

Diritto inglese | Materiale di studio | Affidamento, disclaimer e servizi professionali

1. Dalla consulenza negligente alla responsabilità

Il danno economico puro incontra normalmente limiti nelle azioni ordinarie di negligence, ma non un divieto assoluto. Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465 riconobbe una possibile responsabilità per informazioni negligenti quando la relazione la giustifica. La banca vinse tuttavia grazie al disclaimer.

Nel normale caso di consulenza, verificare se il convenuto abbia assunto responsabilità, conoscesse o dovesse conoscere l'uso rilevante dell'informazione, e se il ricorrente vi abbia fatto affidamento effettivo e ragionevole. Una perdita prevedibile o una dichiarazione errata, da sole, non bastano.

> Chi ha fornito il parere, a chi, per quale scopo e su quale base? Poi esaminare diligenza, affidamento effettivo, causalità e perdita compresa nell'ambito del dovere.

2. Due sviluppi esaminati

Smith v Eric S Bush: il disclaimer del perito incaricato per il mutuo non impediva automaticamente un dovere verso l'acquirente; contava il controllo legislativo di ragionevolezza. **Henderson v Merrett Syndicates:** l'assunzione di responsabilità può riguardare servizi professionali, oltre alle informazioni, e i doveri extracontrattuali possono coesistere con quelli contrattuali.

3. Lessico

Valuation: stima del valore, non necessariamente una perizia strutturale completa. **Exclusion:** formula che mira a eliminare o limitare responsabilità. **Privity:** regola generale che riserva i diritti contrattuali alle parti. **Concurrent liability:** possibile responsabilità sia contrattuale sia extracontrattuale per la stessa condotta.

Ambito: Inghilterra e Galles. I casi riguardano ragionevole diligenza, non garanzie di previsioni corrette, immobili sani o attività assicurativa redditizia.

Smith v Eric S Bush

1. Fatti: valutazione per il mutuo e camini pericolosi

La signora Smith voleva comprare una casa modesta. Abbey National Building Society incaricò Eric S Bush, una società di periti, di valutarla per il mutuo. Smith pagò il costo tramite la società finanziatrice e ricevette il rapporto, che non indicava riparazioni essenziali. Vi fece affidamento nell'acquisto.

Erano state rimosse parti inferiori delle strutture dei camini, lasciando quelle superiori insufficientemente sostenute. Il perito notò la rimozione ma non verificò il sostegno sovrastante. Circa diciotto mesi dopo, la muratura dei camini crollò attraverso il tetto. Non è corretto descriverlo semplicemente come un caso di cedimento del terreno.

2. Perché un dovere verso l'acquirente?

Benché l'incarico provenisse dal finanziatore, era noto che un'acquirente di questo tipo di immobile avrebbe probabilmente fatto affidamento sulla valutazione. Poteva quindi esserle dovuta ragionevole competenza e diligenza. L'ambito restava legato all'incarico: una valutazione per il mutuo non diventa una perizia strutturale completa.

3. Perché il disclaimer non funzionò?

I documenti cercavano di negare responsabilità verso l'acquirente. La House of Lords trattò il disclaimer come un'esclusione soggetta all'**Unfair Contract Terms Act 1977**. Nelle circostanze non era ragionevole. Contavano forza contrattuale, disponibilità e costo di una consulenza indipendente, difficoltà del compito e possibilità di assicurare o sopportare il rischio.

Smith vinse: l'impugnazione dei periti fu respinta, mantenendo il risarcimento di £4.379,97, interessi inclusi. Il caso fu trattato insieme a Harris v Wyre Forest District Council, una controversia distinta. Non confondere i fatti dei due casi.

> Un disclaimer non è una protezione universale dalla negligence. Smith non rende però irragionevole ogni disclaimer. Analizzare testo, operazione e legislazione applicabile.

Smith v Eric S Bush [1990] 1 AC 831. Decisione del 20 aprile 1989; 1990 è l'anno della raccolta. Oggi clausole e avvisi ai consumatori possono ricadere nel CRA 2015 anziché nell'UCTA: verificare il regime applicabile.

Henderson v Merrett

1. Fatti: Names di Lloyd’s e agenti assicurativi

I membri sottoscrittori di Lloyd’s, chiamati **Names**, contestavano una gestione negligente dell’attività assicurativa. Partecipavano ai rischi finanziari, senza essere semplicemente azionisti di un normale fondo d’investimento. Agenti professionali svolgevano per loro le funzioni di underwriting.

Un **direct Name** si rapportava a un agente che combinava le funzioni di members’ agent e managing agent. Per un **indirect Name**, il members’ agent nominava un managing agent separato attraverso un accordo di subagenzia. Questa catena poneva problemi su chi potesse agire direttamente contro chi.

2. Responsabilità per servizi, non soltanto parole

La House of Lords riconobbe doveri extracontrattuali dei managing agents sia verso i Names diretti sia verso quelli indiretti. Gli agenti avevano assunto servizi professionali qualificati da cui i Names dipendevano. Il principio di Hedley Byrne non era limitato alle dichiarazioni inesatte: anche l’esecuzione diligente di servizi può proteggere da danni economici puri.

3. Contratto e tort possono operare insieme

Un contratto non esclude automaticamente un dovere in tort. Possono esistere doveri concorrenti, ma conta il quadro contrattuale: il tort non deve imporre obblighi incompatibili con quanto validamente pattuito. La concorrenza non permette inoltre un doppio risarcimento della stessa perdita.

In Henderson gli accordi rilevanti non escludevano il dovere extracontrattuale. **Le impugnazioni degli agenti furono respinte e i Names prevalsero sulle questioni giuridiche preliminari.** Furono chiariti doveri e rapporto con i contratti, senza accertare definitivamente ogni condotta negligente o liquidare tutte le perdite assicurative.

> Importanza pratica: i Names indiretti cercavano un’azione diretta in tort contro i managing agents; alcuni diretti volevano anche utilizzare differenti regole sulla nascita dell’azione. Il tort non concede automaticamente un termine più lungo in ogni caso.

Henderson v Merrett Syndicates Ltd [1995] 2 AC 145; [1994] UKHL 5. Decisione del 25 luglio 1994. Concurrent indica basi giuridiche coesistenti, non un pagamento doppio.

Verifica della comprensione

1. Il danno economico puro è sempre escluso nella negligence?
Risposta: No. Doveri riconosciuti fondati sulla responsabilità assunta possono proteggere interessi economici. Occorre stabilire dovere concreto e ambito.

2. Quale difetto fu trascurato in Smith?
Risposta: Il sostegno insufficiente delle parti superiori dei camini dopo la rimozione di quelle sottostanti; successivamente la muratura crollò.

3. Perché Smith era tutelata se l'incarico proveniva dal finanziatore?
Risposta: Era noto che l'acquirente avrebbe probabilmente fatto affidamento sul lavoro. Il dovere poteva estendersi a lei nei limiti della valutazione.

4. Perché il disclaimer non protesse i periti?
Risposta: Non soddisfaceva la ragionevolezza richiesta dall'UCTA nelle circostanze. La decisione non invalidava tutti i disclaimer.

5. Henderson riguarda solo dichiarazioni negligenti?
Risposta: No. Riguarda responsabilità per servizi professionali qualificati, incluse funzioni di underwriting.

6. Un contratto elimina automaticamente la responsabilità in tort?
Risposta: No. Le due possono coesistere, rispettando il quadro contrattuale. Non si può recuperare due volte la stessa perdita.

7. Henderson liquidò definitivamente tutte le perdite dei Names?
Risposta: No. Le impugnazioni riguardavano questioni preliminari sui doveri e la struttura contrattuale; violazioni e perdite richiedevano ulteriori accertamenti.

> Metodo: compito e scopo → responsabilità e ricorrente protetto → ambito del dovere → violazione, affidamento ove rilevante, causalità e perdita → disclaimer/legge → quadro contrattuale e azione concorrente.

Fonti

Dalla trascrizione fornita, correggendo nomi, date, difetti edilizi ed esiti processuali. Sentenze: Smith [1990] 1 AC 831; Henderson [1995] 2 AC 145, spec. pp. 180-182 e 193-194. Contesto: Hedley Byrne [1964] AC 465. Leggi: UCTA 1977, ss 2, 11 e 13; CRA 2015, s 62.